

1 **SESION ORDINARIA**

2 **148-2023**

3 Sesión ordinaria número 148-2023 celebrada por el Concejo Municipal del Distrito de
4 Tukurrique, al ser las 18 horas con 30 minutos del 20 de junio de dos mil veintitrés. Con la
5 asistencia de los señores (as):

6 **Presidente Municipal:** José Carlos Vindas Ureña.

7 **Concejales Propietarios:** Silvia Ortiz Sánchez, Laura Calvo Pérez quien sustituye la ausencia
8 justificada del señor Héctor Agüero Luna, Andrea Sánchez Vega y Mario Moya Sánchez.

9 **Concejales Suplentes:** Carlos Fonseca Brenes, Martín Salas Casasola.

10 **Ausencias justificadas:**

11 Wilberth Quirós Palma – Motivos de salud.

12 Rocío Portuguese Araya– Motivos de salud.

13 Liz Amadelys Morales Rodríguez – Motivos de enfermedad de la hija.

14 Héctor Agüero Luna – Motivos laborales.

15 Cristopher Sánchez Corrales – Motivos de estudio.

16 **Ausencias injustificadas:** No hubo.

17 **Secretaria:** Hazel Saborío Calderón.

18 **Visitantes:** No hubo.

19 **Oyentes:** No hubo.

20 **Artículo I.**

21 **Orden del Día**

22 Artículo I. Orden del día

23 Artículo II. Apertura de la sesión

24 Artículo III. Comprobación de quórum

25 Artículo IV. Audiencias (atención al público, juramentaciones)

26 Artículo V. Lectura y Aprobación del Acta Anterior

27 Artículo VI. Lectura de Correspondencia

28 Artículo VII. Asuntos de trámite Urgentes

29 Artículo VIII. Mociones de los señores Regidores

1 Artículo IX. Mociones o Informe del señor Intendente Municipal

2 Artículo X. Asuntos Varios

3 Artículo XI. Acuerdos

4 Artículo XII. Cierre de Sesión

5

6 **Artículo II**

7 **Apertura de la sesión**

8 El señor Vindas, presidente Municipal en ejercicio, da las buenas noches a los presentes; luego
9 da lectura al Orden del Día programado para la sesión de hoy el cual se aprueba en forma
10 unánime.

11

12 **Artículo III.**

13 **Comprobación de quórum**

14 El señor Vindas Presidente Municipal, procede a realizar la comprobación del quórum; y
15 determina que el mismo está completo.

16

17 **Artículo IV.**

18 **Audiencias (atención al público, juramentaciones):**

19 No hubo.

20

21 **Artículo V.**

22 **Lectura y Aprobación del Acta Anterior**

23 Este Concejo Municipal, con votos a favor de los regidores Vindas Ureña, Ortiz Sánchez, Calvo
24 Pérez en ausencia del regidor Agüero Luna, Vega Sánchez, Moya Sánchez, acuerdan por
25 unanimidad de los presentes, aprobar el acta de la sesión ordinaria n°147-2023 del C.M.D.T.
26 en todos sus extremos.

27

28 **Artículo VI.**

29 **Lectura de Correspondencia**

1 **1. Oficio N°07974 suscrito por Vivian Garbanzo Navarro Gerente de Área de la**
2 **Contraloría General de la República** “Para que lo haga de conocimiento del Concejo
3 Municipal de Distrito en la sesión próxima inmediata al recibo de este oficio, y para lo que
4 compete a esa Intendencia. Se acusa y se atiende el oficio n.º SM-67-2023 de 15 de mayo
5 de 2023 mediante el cual se indica, que no se ha hecho la contratación del auditor interno
6 hasta el momento, que han tenido reuniones con oferentes y la Unión Nacional de
7 Gobiernos Locales, para lograr el aseguramiento de la contratación a medio tiempo del
8 auditor interno, y si así fuera se notificaría inmediatamente a la CGR.

9 Sobre lo anterior, en primer término, se debe advertir, que les corresponde verificar,
10 analizar y fundamentar, el porqué les corresponde nombrar un auditor interno por medio
11 tiempo; ya que, según lo establecido en el ordenamiento jurídico, específicamente en los
12 artículos 20 y 30 de la Ley General de Control Interno (LGCI)1, se indica:

13 *Artículo 20.- Obligación de contar con auditoría interna. / Todos los entes y órganos sujetos*
14 *a esta Ley tendrán una auditoría interna, salvo aquellos en los cuales la Contraloría General*
15 *de la República disponga, por vía reglamentaria o disposición singular, que su existencia*
16 *no se justifica, en atención a criterios tales como presupuesto asignado, volumen de*
17 *operaciones, nivel de riesgo institucional o tipo de actividad. En este caso, la Contraloría*
18 *General ordenará a la institución establecerlos métodos de control o de fiscalización que*
19 *se definan.*

20 *Artículo 30.- Jornada laboral. / La jornada laboral del auditor y subauditor internos será de*
21 *tiempo completo. En casos muy calificados podrá solicitar a la Contraloría General de la*
22 *República una reducción de jornada, la cual no podrá ser inferior a medio tiempo. / Las*
23 *municipalidades cuyo presupuesto ordinario sea igual o inferior a doscientos millones de*
24 *colones (¢200.000.000,00), podrán contratar, sin la autorización de la Contraloría General*
25 *de la República, al auditor y al subauditor internos únicamente por medio tiempo. / (...).*

26 Por su parte, sobre el tema de interés en el Manual de normas de control interno para el
27 sector público, N-2-2009-CO-DFOE se estableció: *1.10 Aplicación de las normas generales*
28 *en instituciones de menor tamaño. / Se consideran instituciones de menor tamaño aquellas*
29 *que dispongan de un total de recursos que ascienda a un monto igual o inferior a seiscientas*

1 mil unidades de desarrollo y que cuenten con menos de treinta funcionarios, incluyendo al
2 jerarca, los titulares subordinados, y todo su personal. En el caso de tales instituciones, el
3 jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben procurar la
4 observancia de las características del SCI definidas en la norma 1.3, en términos del logro
5 de los objetivos de dicho sistema, así como el cumplimiento de las responsabilidades
6 inherentes. Estas instituciones no están obligadas a contar con una auditoría interna, sin
7 perjuicio de que por decisión propia o por disposición específica de la Contraloría General,
8 se establezca dicha unidad, se implanten controles alternos, o se emprendan ambas
9 medidas. Por su parte, las instituciones que, disponiendo de un presupuesto según la
10 magnitud indicada, tengan treinta funcionarios o más, incluyendo al jerarca, los titulares
11 subordinados, y todo su personal, deben contar, al menos, con una auditoría interna que
12 funcione con jornada de medio tiempo. En todo caso, las instituciones de menor tamaño
13 deben fortalecer los componentes funcionales del SCI, de conformidad con lo que se indica
14 en los capítulos correspondientes de estas normas.

15 De lo anterior, se determina que, existe la obligación legal de tener auditor interno en las
16 instituciones sujetas a la LGCI -los CMD son una de ellas- y que para ese puesto, se
17 establece la jornada de tiempo completo. Además, que en el mismo ordenamiento jurídico
18 se abre alguna posibilidad para que se contrate el auditor interno por jornada de medio
19 tiempo, situación posible sólo cuando el presupuesto inicial de la institución para el período
20 correspondiente no supere el monto de 600.000 unidades de desarrollo. En los casos en
21 que el presupuesto de la institución sea superior al equivalente de las unidades de
22 desarrollo indicadas, se debe contar con un auditor interno a tiempo completo.

23 Por lo anterior, y como parte del seguimiento se les insta a hacer ese análisis tomando en
24 cuanta la normativa aplicable, y en cuanto al seguimiento, a que inicien las acciones
25 necesarias para concretar el nombramiento del titular de la Auditoría Interna de manera
26 indefinida, de conformidad con lo establecido por la LGCI y los *Lineamientos sobre*
27 *gestiones que involucran a la Auditoría Interna presentadas ante la CGR (Lineamientos)*²;
28 **remitiendo los avances correspondientes de manera mensual al Órgano Contralor,**
29 **sin que para ello, medie un requerimiento expreso;** cumpliendo a cabalidad con lo

necesario, debiendo también actualizar el cronograma, tomando en consideración las situaciones suscitadas pero tomando las previsiones para garantizar el nombramiento del titular de la Auditoría Interna de esa Municipalidad en el menor tiempo posible.

Se les reitera la importancia de la presentación de documentos por medio del correo electrónico: contraloria.general@cgrcr.go.cr, utilizando documentos con firma digital3, los cuales tienen la misma validez que los físicos firmados, o en su defecto, presentar los documentos que no sea posible tramitarse por medio digital, en la plataforma de servicios, ubicada en la planta baja del edificio principal del Órgano Contralor.” **Se toma nota.**

2. Correo electrónico suscrito por Jennifer López Romero Departamento de Secretaría del Concejo Municipal de Turrialba “Reciba un cordial saludo y la vez me permito externarle invitación para que nos acompañe a la Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal de Turrialba, a celebrarse el día jueves 29 de junio a las 4:00pm , en las instalaciones del CATIE Edificio Wallace, con el objetivo del aniversario de tan destacada institución y la distinción de hijo adoptivo al Dr. Muhuammad Akbar Ibrahim- Director General. Sera un honor contar con su participación.

Favor confirmar asistencia a los correos electrónicos, secretaria@muniturrialba.go.cr, jlopez@muniturrialba.go.cr o a los números telefónicos 2556-0231 o 2556-8385.” **Se toma nota.**



1 **3. Nota suscrita por Elibeth Vega Araya** “Me permito con todo respeto saludarlos
2 atentamente, así mismo en atención al pronunciamiento emitido DE-E-089-04-2023 sobre
3 las anualidades de los periodos 2020-2021 y 2021-2022 me permito con todo respeto elevar
4 mi solicitud para que me sean canceladas de acuerdo al pronunciamiento emitido.”
5 ➤ El señor Presidente menciona que es un tema un poco confuso y que no le queda claro
6 pero que en ese caso es un tema totalmente administrativo.

7

8 **ACUERDO 1**

9 Este Concejo Municipal acuerda por unanimidad de los presentes enviar copia de la nota
10 suscrita por la señora Elibeth Vega Araya al señor Quirós Palma Intendente del Concejo para
11 los trámites correspondientes. **ACUERDO EN FIRME.**

12

13 **Artículo VII.**

14 **Asuntos de trámite Urgentes**

15 No hubo.

16

17 **Artículo VIII.**

18 **Mociones de los señores Regidores**

19 No hubo.

20 **Artículo IX.**

21 **Mociones o Informe del señor Intendente Municipal**

22 **1- Informe Intendencia.**

23 No hubo.

24

25 **2- Informe Vice Intendencia.**

26 No hubo.

27 **Artículo X.**

28 **Asuntos Varios**

29 **1. Señor Presidente José Carlos Vindas Ureña:**

a) Presenta la publicidad y la cotización de la publicidad en el Diario La República para la publicación del concurso externo para la Contratación de Contador Municipal.

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE TUCURRIQUE

COMUNICA

LA APERTURA DEL CONCURSO PUBLICO N° 002-2023 PARA OCUPAR EL PUESTO EN PROPIEDAD DE

CONTADOR MUNICIPAL

REQUISITOS:

a) Bachiller Universitario en Contaduría o similar.

b) Incorporado al Colegio Profesional respectivo

c) Dos años de experiencia en labores relacionados con el cargo en supervisión personal.

d) Licencia B1 al día preferiblemente.

Las hojas de vida, original y copia de los atestados, que cumplan con los requisitos de admisibilidad publicados, se recibirán de forma física en horario de 7 am a 3 pm en las oficinas del Concejo Municipal del Distrito de Tucurrique, provincia Cartago, cantón Jiménez. Costado Noroeste de la Plaza de Deportes de Tucurrique, en sobre cerrado, y por medio de correo electrónico al correo secretaria@tucurrique.go.cr. La presentación de la hoja de delincuencia es un requisito de participación . El día 30 de junio del 2023, es la fecha límite de recepción de documentos.

Las bases y detalles del concurso se pueden consultar en la dirección www.tucurrique.go.cr. Para mayor información comunicarse al número 2535-0115 ext 0.

LA REPUBLICA

Ciente:Consejo Municipal de Tucurrique

Fecha:20-jun

Plazo:30 días

Dirigido a:Hazel Saborío

Teléfono / Correo:secretaria@tucurrique.go.cr

Nombre del asesor(a):Miguel Ibarra La República / E-mail: miguelibarra.asesor@larepublica.net

PROPUESTA PUBLICITARIA

PROPERIODICOS LTDA

3-102-655330

www.larepublica.net

Tel: (506) 4083-5020

Productos	Ubicación	Tamaño	Entrega Arte	Fechas de publicación	Cant.	Precio	1% Imp. TCP	Subtotal	13% IVA	Precio Final
Clasificados	Edición Impresa La República	2x2	por definir	por definir	1	€60.000	€0	€60.000	€0	€60.000
Total					1	€60.000	€0	€60.000	€0	€60.000

OBSERVACIONES:

* Esta propuesta publicitaria tiene una validez de 30 días naturales a partir de la fecha de emisión.

* Clientes con crédito abierto realizan el pago máximo 30 días después de la fecha de facturación, la cual se realiza el día de la primera publicación del mes por el monto total del paquete mensual.

* No puede trasladarse el precio ofrecido de un producto de REPUBLICA MEDIA GROUP a otro producto del grupo (la tarifa ofrecida aplica solamente para ese producto y no para los demás).

* Esta propuesta publicitaria es diseñada de forma exclusiva para este anunciante y no puede emplearse como propuesta para otras empresas o marcas.

➤ El regidor Moya consulta ¿si la contratación del contador una vez ya con las ofertas, si es tema administrativo?

➤ El señor Presidente al respecto indica que es un tema administrativo, que la aprobación del perfil y el tema publicidad si le compete del concejo.

ACUERDO 1

SESION ORDINARIA N°148-2023 / 21/06/2023

Este Concejo Municipal acuerda por unanimidad de los presentes aprobar la propuesta del señor presidente Municipal y realizar la publicación del aviso de la **APERTURA DEL CONCURSO PÚBLICO N°002-2023 PARA OCUPAR EL PUESTO EN PROPIEDAD DE CONTADOR MUNICIPAL** en el diario La República, el día viernes 23 de junio del 2023 y la fecha límite de recepción de las ofertas el día viernes 30 de junio del 2023. **ACUERDO EN FIRME.**

A continuación, se detalla el anuncio:

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE TUCURRIQUE

COMUNICA

LA APERTURA DEL CONCURSO PUBLICO N° 002-2023 PARA OCUPAR EL PUESTO EN PROPIEDAD DE CONTADOR MUNICIPAL

REQUISITOS:

- a) Bachiller Universitario en Contaduría o similar.
- b) Incorporado al Colegio Profesional respectivo.
- c) Dos años de experiencia en labores relacionados con el cargo en supervisión personal.
- d) Licencia B1 al día preferiblemente.

Las hojas de vida, original y copia de los atestados, que cumplan con los requisitos de admisibilidad publicados, se recibirán de forma física en horario de 7 am a 3 pm en las oficinas del Concejo Municipal del Distrito de Tucurrique, provincia Cartago, cantón Jiménez. Costado Noroeste de la Plaza de Deportes de Tucurrique, en sobre cerrado. Y por medio de correo electrónico al correo secretaria@tucurrique.go.cr. La presentación de la hoja de delincuencia es un requisito de participación. El día 30 de junio del 2023, es la fecha límite de recepción de documentos.

Las bases y detalles del concurso se pueden consultar en la dirección www.tucurrique.go.cr. Para mayor información comunicarse al número 2535-0115 ext 0.

b) El domingo 25 de junio se tiene una actividad en la Casa de la Cultura, ya se iniciaron con las actividades, la semana anterior se realizó una actividad del adulto mayor y el domingo se va a realizar un festival con una exposición de fotografías de la zona y varias presentaciones, por lo que invita al concejo en general para que puedan asistir a la actividad. Indica que para la actividad se va a necesitar dos toldos pequeños para acomodar otras actividades y también un vehículo para transportar las fotografías y objetos antiguos.

ACUERDO 2

Este Concejo Municipal acuerda por unanimidad de los presentes hacer la solicitud al señor Quirós Palma Intendente, como Concejo Municipal para el préstamo de dos toldos y un vehículo del concejo, para una actividad que se va a realizar en la Casa de la Cultura el día domingo 25 de junio del 2023. Cabe destacar que el vehículo de transporte se necesita para el día viernes 23 de junio para transportar unas fotografías para la actividad y los toldos de igual manera para que estén instalados y listos para dicha actividad a desarrollar. **ACUERDO EN FIRME.**

- c) Explica que la semana anterior no se tomó el acuerdo de la aprobación del Plan estratégico Municipal que elaboro la empresa CAGMAL S.A., menciona que el presidente Marvin si le externo su preocupación por el tiempo de entrega y el pago de la contratación. Explica que el plan es tema administrativo, pero aun así se tuvo una representante del concejo que fue la regidora Sánchez Vega la cual no faltó a ninguna reunión, y el enlace que fue la secretaria del concejo; también se hizo una presentación muy clara con la presencia de todo el personal administrativo, en la cual estuvo presente la regidora Sánchez Vega y su persona. Por otra parte, explica que el Plan Estratégico Municipal se puede modificar en cualquier momento que sea necesario.
- El regidor Moya Sánchez menciona que es un requisito de la municipalidad y se debe de aprobar por ley.
 - El regidor Fonseca Brenes consulta ¿que quien es Marvin?, ya que nunca ha escuchado hablar de él, ni sabe de qué trata.

- 1 ➤ El señor Presidente responde que es el presidente de CAGMAL S.A., y que es la empresa
2 que ha ayudado a elaborar el plan quinquenal, el plan de desarrollo humano y actualmente
3 el plan estratégico, y enfatiza que como es costumbre a los miembros del concejo se les
4 invita a participar de este tipo de reuniones y no asisten, por ese motivo se nombró a una
5 representante del Concejo que fue la regidora Sánchez Vega la cual estuvo presente en
6 las reuniones y la secretaria por otra parte estuvo como enlace y estuvo enviando los
7 documentos correspondientes del plan.
- 8 ➤ El regidor Fonseca Brenes menciona que él no asiste a esas reuniones porque el regidor
9 Moya siempre viene entonces no es necesaria su presencia.
- 10 ➤ El señor Presidente menciona que las reuniones con CAGMAL S.A., son muy nutritivas
11 porque no es lo mismo ver un plan y leerlo que se lo expliquen a profundidad y evacuar
12 dudas. Por otra parte, es importante recalcar que cada proceso fue analizado y se han
13 reunido hasta con las asociaciones para poder escuchar a las personas y para ver que
14 visión tienen a futuro para Tucurrique.

16 ACUERDO 3

17 Este Concejo Municipal acuerda por unanimidad de los presentes aprobar el Plan Estratégico
18 Municipal periodo 2023-2027 elaborado por la empresa Consultores y Asesores en Gestión
19 Municipal para Latinoamérica (CAGMAL S.A.) por medio de la contratación Directa N° 2022-
20 CD-000015. **ACUERDO EN FIRME.**

22 **2. Regidor Mario Moya Sánchez:** Consulta que para cuando quedo la reunión programada
23 con la señora Rosaura.

24 ➤ El señor Presidente responde que la reunión era para la semana anterior pero la señora
25 Rosaura la reprogramo para el jueves 22 de junio, lo que se va a determinar es la hora
26 exacta de la reunión ya que se programó para las 4:30 pm y se estaba viendo la posibilidad
27 de que fuera más temprano para que ambos abogados puedan estar presentes.

28 ➤ El regidor Moya Sánchez indica que una alternativa para la conciliación es que realicen un
29 proyecto, que hagan un pago en especies.

1 ➤ El señor Presidente menciona que se debe de definir que se va a proponer antes de la
2 reunión, o que se va a establecer como conciliación.

3
4 **3. Regidora Laura Calvo Pérez:** Consulta ¿si se pudo hablar o llegar a un acuerdo con el
5 señor del camino del Bajo?

6 ➤ El señor Presidente indica que se debería solicitar una reunión con el ICE para ver que
7 arreglo que se puede realizar, porque tiene entendido que el ICE tiene un porcentaje para
8 ayudas comunales en lugar de pagar impuestos, por lo tanto, hay que buscar la manera de
9 programar una reunión para tratar de resolver el problema.

10
11 **Junta Vial:**

12 No hubo.

13 **Artículo XI**
14 **Acuerdos**

15 No hubo.

16 **Artículo XII**
17 **Cierre de Sesión**

18 Al ser las diecinueve horas con trece minutos el señor Presidente Municipal cierra la sesión al
19 no haber más asuntos que tratar.

20
21

22

23

24 _____
25 JOSE CARLOS VINDAS UREÑA
26 PRESIDENTE MUNICIPAL
27 **ÚLTIMA LINEA**

28

HAZEL SABORÍO CALDERÓN
SECRETARIA MUNICIPAL a.i